

4. 国家安全相关法律

- 《中华人民共和国网络安全法》 2016年11月7日人大通过
- 《中华人民共和国数据安全法》 2021年6月10日人大通过
- 《中华人民共和国个人信息保护法》 2021年8月20日人大通过
- 《互联网信息服务管理办法（修订草案征求意见稿）》 2021年1月8日 网信办发布
- 《中华人民共和国密码法》 2019年10月26日人大通过
- 《关键信息基础设施安全保护条例》 2021年4月27日国务院通过

《中华人民共和国网络安全法》

- 《网络安全法》是我国第一部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律，是我国网络空间法治建设的重要里程碑。
- 《网络安全法》确立了网络安全法的基本原则
 - 网络空间主权原则
 - 网络安全与信息化发展并重原则
 - 共同治理原则
- 明确了政府各部门的职责权限，完善了网络安全监管体制
 - 国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。
 - 国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依法在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。

《中华人民共和国网络安全法》

- **《网络安全法》强化了网络运行安全，重点保护关键信息基础设施**

- 关键信息基础设施是指那些一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的系统 and 设施。
- 网络运行安全是网络安全的重心，关键信息基础设施安全则是重中之重。
- 关键信息基础设施的运营者负有更多的安全保护义务，并配以国家安全审查

- **《网络安全法》完善了网络安全义务和责任，加大了违法惩处力度**

- 对网络运营者等主体的法律义务和责任做了全面规定

- **《网络安全法》将监测预警与应急处置措施制度化、法制化**

- 国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。
- 国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依法在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。

《中华人民共和国数据安全法》

- **《数据安全法》是我国数据安全领域的基础性法律。**

- “数据”定义为任何以电子或者非电子形式对信息的记录。
- 旨在规范数据处理活动，保障数据安全。
- 维护国家主权、安全和发展利益。

- **深化数据安全体系建设**

- 依据本法建立数据安全管理制度，明确数据责任主体。
- 为构建智慧城市、数字政务、数字社会提供法律依据。

- **数据安全监管制约**

- 《数据安全法》明确了数据管理者和运营者的数据保护责任。
- 全面消除数据管理者和运营者在数据安全建设中的盲区。

《中华人民共和国数据安全法》

- 深度覆盖的全场景数据安全评估与防护要求。

- 关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等数据属于国家核心数据，实行更加严格的管理制度。
- 全面建设有效防护机制，保障数字产业蓬勃健康发展。

- 深化数据安全体系建设

- 依据本法建立数据安全管理制度，明确数据责任主体。
- 为构建智慧城市、数字政务、数字社会提供法律依据。

- 加大违法处罚力度

- 对违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处200万元以上1000万元以下罚款。
- 并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或吊销营业执照。
- 过程犯罪的，依法追究刑事责任。

典型事件

- **滴滴被罚80.26亿元，存在16项违法事实**

- 2021年6月30日，拥有海量数据、依托“大数据”赋能的滴滴出行（简称“滴滴”）在美国纽约证券交易所上市，股票代码为“NYSE: DIDI”，IPO发行定价为14美元，上市首日市值最高达800亿美元。
- 2021年7月2日，国家互联网信息办公室（简称“网信办”）发布公告：“为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对‘滴滴出行’实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间‘滴滴出行’停止新用户注册。”
- 2021年7月4日晚，网信办再次发布了关于下架“滴滴出行”App的通报。
- 2021年7月9日，网信办再次通报，要求“各网站、平台不得为‘滴滴出行’和‘滴滴企业版’等上述25款已在应用商店下架的App提供访问和下载服务”。
- 2021年7月9日，网信办再次通报。经查实，滴滴公司违反《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的违法违规行为事实清楚、证据确凿、情节严重、性质恶劣，应当从严从重予以处罚。

典型事件

- 滴滴被罚80.26亿元，存在16项违法事实

- 滴滴公司共存在16项违法事实，归纳起来主要是8个方面。
- 一是违法收集用户手机相册中的截图信息1196.39万条；
- 二是过度收集用户剪切板信息、应用列表信息83.23亿条；
- 三是过度收集乘客人脸识别信息1.07亿条、年龄段信息5350.92万条、职业信息1633.56万条、亲情关系信息138.29万条、“家”和“公司”打车地址信息1.53亿条；
- 四是过度收集乘客评价代驾服务时、App后台运行时、手机连接桔视记录仪设备时的精准位置（经纬度）信息1.67亿条；
- 五是过度收集司机学历信息14.29万条，以明文形式存储司机身份证号信息5780.26万条；
- 六是在未明确告知乘客情况下分析乘客出行意图信息539.76亿条、常驻城市信息15.38亿条、异地商务/异地旅游信息3.04亿条；
- 七是在乘客使用顺风车服务时频繁索取无关的“电话权限”；
- 八是未准确、清晰说明用户设备信息等19项个人信息处理目的。[滴滴被罚80.26亿元，存在16项违法事实](#)

- 经查实，滴滴公司违反《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的违法违规事实清楚、证据确凿、情节严重、性质恶劣，应当从严从重予以处罚。

典型事件

- 对滴滴公司作出网络安全审查相关行政处罚的决定的主要依据是《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等有关规定。
 - 一是从违法行为的性质看，滴滴公司未按照相关法律法规规定和监管部门要求，履行网络安全、数据安全、个人信息保护义务，置国家网络安全、数据安全于不顾，给国家网络安全、数据安全带来严重的风险隐患，且在监管部门责令改正情况下，仍未进行全面深入整改，性质极为恶劣。
 - 二是从违法行为的持续时间看，滴滴公司相关违法行为最早开始于2015年6月，持续至今，时间长达7年，持续违反2017年6月实施的《网络安全法》、2021年9月实施的《数据安全法》和2021年11月实施的《个人信息保护法》。
 - 三是从违法行为的危害看，滴滴公司通过违法手段收集用户剪切板信息、相册中的截图信息、亲情关系信息等个人信息，严重侵犯用户隐私，严重侵害用户个人信息权益。
 - 四是从违法处理个人信息的数量看，滴滴公司违法处理个人信息达647.09亿条，数量巨大，其中包括人脸识别信息、精准位置信息、身份证号等多类敏感个人信息。
 - 五是从违法处理个人信息的情形看，滴滴公司违法行为涉及多个App，涵盖过度收集个人信息、强制收集敏感个人信息、App频繁索权、未尽个人信息处理告知义务、未尽网络安全数据安全保护义务等多种情形。

《中华人民共和国个人信息保护法》

保护个人信息的法律，旨在保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用。

- 个人信息的定义与范围

- 个人信息是指与自然人有关的各种信息，包括姓名、出生日期、身份证号码、住址、电话号码、电子邮件地址、健康状况、经济情况等。该法律适用于收集、处理、使用、传输和公开个人信息的行为。
- 个人信息保护法将生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人的个人信息列为敏感个人信息。

- 个人信息的收集和使用

- 个人信息的收集和使用必须遵守法律规定，明确目的和必要范围，获得个人同意，并保证信息的真实性和完整性。
- 个人信息的收集和使用应当避免过度收集和滥用。

《中华人民共和国个人信息保护法》

- 个人信息的保护措施

- 个人信息的保护措施包括技术措施和管理措施两个方面。
- 技术措施包括加密、匿名处理、安全存储等；管理措施包括制定信息安全管理制

- 个人信息的跨境传输

- 个人信息的跨境传输应当遵守法律规定和国际惯例，获得个人同意，并采取必要的保护措施。
- 个人信息的跨境传输不得侵犯国家安全、公共利益和个人权益。

- 个人信息的责任追究

- 个人信息处理者应当承担相应的法律责任，包括赔偿损失、行政处罚、刑事责任等。